العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة
معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة:

القضايا الآتية

البطاقة الائتمانية	الشرط الجزائي	الإجارة	المناقصة

البطاقة الائتمانية وشبهة الربا:

١ التعريف والتاريخ والأنواع والمنافع
٢ أقسام البطاقات وحكمها
٣ أثر الشروط الباطلة على صحة العقد
٤ التكييف الفقهي للعلاقات بين الأطراف
٥ الأحكام الفقهية للرسوم والعمولات
٦ شراء الذهب والفضة بالبطاقة

١ التعريف:

البطاقة لغةً: الوَرَقة، وهي رُقعة صغيرة يُثبت فيها مقدار ما تُجعل فيه.

الائتمان لغةً: مأخوذ من الأمان وهو ضد الخوف، وفي الاصطلاح الاقتصادي: منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها بدفع قيمة الدين.

التعريف الفقهي: عرّفها علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مصدره — والمراد به: البنك أو المؤسسة المالية التي أصدرت البطاقة — لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند — والمراد به: التاجر أو مقدم الخدمة الذي يقبل البطاقة — دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواعه ما يمكّن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر.

التعريف الاقتصادي: بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات معينة، ويقدم بائع السلع الفاتورة الموقعة إلى المصرف مصدر الائتمان فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفًا شهريًا.

MARA 01105405478

المختار: **التعريف الفقهي**؛ لشموله جميع أنواع البطاقات المصرفية، ويظهر منه أن بطاقات الائتمان ليست نقودًا في حد ذاتها، بل وسيلة من وسائل الدفع تقوم مقام النقود.

2 نبذة تاريخية والجهات المصدرة:

نشأة البطاقة: ظهرت الحاجة إليها في مطلع القرن العشرين في أمريكا عندما أصدرت شركات البترول بطاقات لعملائها، وأول من أصدرها بنك ناشيونال فرانكلين عام ١٩٥٢م، ثم البنك الأمريكي عام ١٩٥٨م، ثم أمريكان إكسبريس عام ١٩٥٨م، ثم نشطت الفكرة عام ١٩٧٠م، ثم تكونت جمعية تعاونية أصدرت البنوك بواسطتها بطاقة فيزا.

الجهات المصدرة: يتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان: أمريكان إكسبريس وفيزا.

3 أنواع البطاقات المصرفية ووصفها:

1. **بطاقات الحساب الجاري:** مرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد، بمعنى: أن العميل يدفع بها من ماله الموجود في البنك، ولا يقترض من البنك شيئًا، ولا تُعد بطاقة ائتمان وليست المقصودة.
2. **بطاقات الائتمان:** تُقسم بحسب مزاياها أو مادتها أو جهتها المصدرة أو وجود الغطاء، والتقسيم الأخير هو المؤثر في التصوير والتكييف، ووجود الغطاء وعدمه مؤثر في الحكم؛ لأن الائتمان معناه: أن البنك يتكفل بالدفع عن العميل، ثم يرجع على العميل لاحقًا.

من حيث الشكل: عادية وذهبية وبلاتينية، ولا فرق بينها في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع بمزايا إضافية كالتأمين ضد الحوادث والتأمين الطبي وضمانات البضائع.

4 منافع البطاقات وأثرها الاقتصادي:

1. **حامل البطاقة:** تسهيلات نقدية من أي عضو في المنظمة، واستخدام أجهزة الصرف الآلي، وتسهيل حجز الفنادق والشراء البريدي، والاستخدام محليًّا ودوليًّا دون حمل النقد.
2. **التاجر:** جذب عملاء جدد، وميزة تنافسية، وتخفيف مخاطر الاحتفاظ بالنقد، والاستفادة من الحملات الدعائية.

MARA 01105405478

3. **البنك المصدر:** توظيف أمواله، وضم عملاء، واضطرار الحاملين والتجار لفتح حسابات، والانتشار العالمي.

إيجابيات الأثر الاقتصادي: توسع السوق وزيادة الطلب، وتوفير الأمان، وزيادة السيولة.

سلبيات الأثر الاقتصادي: وقوع مشاكل اقتصادية لمنح الائتمان لغير المؤهلين، وزيادة الفوائد على القروض، وإمكانية التزوير، وتوجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية.

المسألة الأولى: أقسام بطاقات الائتمان وحكمها:

البيان وسبب الخلاف: البطاقة الائتمانية ليست نوعًا واحدًا، بل أنواعها مختلفة، والحكم الشرعي يختلف باختلافها، والمعيار الذي يهمنا هنا هو: هل يقابل استخدام البطاقة رصيد موجود للعميل في البنك، أم لا؟ فالبطاقة المغطاة يدفع بها العميل من رصيده الخاص، فلا يقترض من البنك شيئًا، وإنما يأمر البنك بأن يدفع عنه من ماله هو، أما غير المغطاة فإن البنك يدفع عنه من مال البنك، فيصبح العميل مدينًا للبنك، ثم يسدد له لاحقًا، وربما مع زيادة إن تأخر، ومن هنا نشأ الخلاف: المغطاة لا إشكال فيها لأنها لا تخرج عن كونها وسيلة دفع من مال صاحبها، أما غير المغطاة فلأنها تنطوي على دين وزيادة محتملة، دخلت في نطاق مسائل الربا، وفي هذا القسم الثاني تفصيل بحسب طريقة السداد.

1 القسم الأول: البطاقات المغطاة:

تعريفها: يشترط مصدرها على حاملها إيداع مبلغ في حساب مصرفي، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد على قيمة المبلغ المودع.

1. **الإصدار والاستخدام:** تصدر لمن له رصيد، وتوفر السحب النقدي أو تسديد الأثمان بقدر الرصيد ويُخصم فورًا.
2. **الرسوم:** لا يتحمل العميل رسومًا إلا في السحب النقدي أو شراء عملة أخرى، وتصدر برسم مالي أو بدونه.

الفرق عن غير المغطاة: لا تمثل مديونية؛ لأن العميل يدفع من رصيده، وتختلف عن غير المغطاة التي تقوم على الائتمان الممنوح للعميل؛ إذ يقترضه البنك ثم يرجع عليه.

MARA 01105405478

حكمها: أجاز العلماء المعاصرون التعامل بها إذا لم يتضمن العقد شرط دفع الفائدة عند التأخر في السداد؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يحصل شرط يترتب عليه فائدة ربوية.

قرار المجمع الفقهي الدولي رقم ١٣٩ (١٥٥): المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م بجواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر، وينطبق عليها القرار ١٠٨ (١٢٢) بشأن الرسوم والخصم على التجار والسحب النقدي، ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

2 القسم الثاني: البطاقات غير المغطاة:

تعريفها: عرّفها المجمع الفقهي بأنها: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة، وبعضها لا يفرض، وتتنوع تبعًا لأسلوب تسديد دينها إلى نوعين.

١ البطاقة المحددة (الدفع الشهري):

تعريفها: يُطالب حاملها بتسديد المبالغ دفعة واحدة بدون زيادة بعد فترة سماح تتراوح بين ثلاثين وستين يومًا.

1. **الائتمان والتسديد:** أداة ائتمان في حدود مبلغ معين، ويلزم حاملها بالتسديد خلال مدة السماح.
2. **المدفوعات وعدم السداد:** يلزم حاملها بمدفوعات أربعة: رسم الاشتراك والتجديد وفوائد الإقراض والتأخر، وفي حال عدم السداد يُطالب قضائيًّا وتلغى عضويته.

حكمها: يحرم التعامل بها؛ لتضمنها شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ويجوز قبولها وإصدارها إذا لم يشترط فائدة ربوية عند التأخر، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة.

٢ البطاقة المتجددة:

تعريفها: لها خصائص النوع الأول إلا أن الدين قابل للتجديد؛ فعند السحب النقدي تجري الفوائد الربوية بمجرد السحب، وعند الشراء يُخير العميل بين السداد كاملًا في فترة السماح أو

MNARA 01105405478

دفع جزء ثم يعود بفائدة مركبة.

1. **الرسوم والقرض:** البنوك تتقاضى رسومًا على الإصدار والتجديد، ويقدم لحاملها قرض بنكي.
2. **المديونية:** لا يوجد حد أعلى للمديونية.

حكمها: لا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم التعامل بها؛ لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، فالعلاقة بين المصدر والحامل علاقة مقرض بمقترض.

- **الإجماع على التحريم:** لا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريمها؛ لاشتمالها على عقد إقراض ربوي.
- **زيادة الدين بزيادة الأجل:** إذ يتضمن عقدها زيادة الدين بزيادة الأجل، فالعلاقة بين المصدر والحامل علاقة مقرض بمقترض.

معيار هيئة المحاسبة والمراجعة ٢٠٠٠م: لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إصدارها؛ كون الدين يسدد بفوائد ربوية، ويجوز إصدار بطاقة لدين يتجدد بشرطين: ألا يشترط فوائد ربوية عند التأخر، وأن تشترط المؤسسة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرياض ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م: لا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ولو كان طالبها عازمًا على السداد ضمن فترة السماح؛ ويجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية، ويتفرع على ذلك: جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على الخدمات، وجواز أخذ البنك من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، والسحب النقدي اقتراض من المصدر ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيلها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.

المسألة الثانية: أثر الشروط الباطلة على صحة عقد البطاقة:

البيان وسبب الخلاف: عقد البطاقة غير المغطاة "المتجددة خاصة" يتضمن شرطًا فاسدًا، وهو: زيادة على الدين عند التأخر في السداد، وإذا كان العميل واثقًا من نفسه أنه سيوفي في

مدة السماح، فلا يكون هناك تأخير أصلًا، فهل يصح منه الدخول في هذا العقد مع علمه باشتراط الزيادة فيه؟ هذه هي المسألة، والسبب في اختلاف العلماء فيها راجع إلى قاعدة سابقة: هل عقد الربا عقد باطل لا يمكن تصحيحه ولا إقراره بحال، أم هو عقد فاسد يمكن تصحيحه بإسقاط الشرط الفاسد منه؟ فمن قال إنه باطل حرم التعامل؛ لأن الشرط الفاسد لا يمكن تجاوزه، ومن قال إنه فاسد أجاز، لأن الشرط المذكور يمكن إسقاطه عمليًّا إذا التزم العميل بالسداد في مدة السماح.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الجواز** ، ومن أظهر من قال به د. محمد تقي العثماني.
الثاني:	**عدم الجواز** ، وإلى هذا القول ذهب د. علي السالوس.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والقياس والمعقول.

من السنة: حديث قصة بريرة: حديث عائشة: قال ﷺ: «خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قال ﷺ: «أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» ، ووجه الدلالة: جواز إجراء العقد بعد تصحيح الشرط الفاسد، ما دام حامل البطاقة يصححه بإسقاط الشرط ودفع الدين في تاريخه.

من القياس: قياس على غرامات المرافق: قياس إجراء العقد على ما عمت به البلوى من غرامات عقود الكهرباء والهاتف، وقد قرر د. محمد تقي العثماني أن المعاملة في أصلها ليست ربوية، فبمجرد شرط الغرامة لا يقال إنها محرمة، فإذا كان العزم على السداد في المدة حل الدخول.

من المعقول: العقد ليس باطلًا وإنما فاسد، وإنما مُنع من أجل وصف الربا، فعلى هذا يسقط الربا ويصح العقد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

المناقشات الواردة على أدلة القول الأول: نوقشت أدلة القول الأول بما يلي.

⚠ **مناقشة دليل السنة:** بأن التصحيح إنما يكون بإسقاط المشترط لا المشروط عليه، ولأن الشرط في البطاقة ملزم لا يستطيع حامله التخلي عنه؛ وأجيب بأن المتعامل يمكنه إسقاطه إذا وثق من السداد في فترة السماح.

⚠ **مناقشة القياس:** بأنه قياس مع الفارق؛ لشدة الحاجة إلى المرافق، أما البطاقات فالأمر فيها أدنى.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي من المعقول: أن عقود البطاقات تؤول إلى المعاوضة؛ فإن فيها قرضًا أو وعدًا بالقرض، والقرض وإن كان تبرعًا في الابتداء فهو معاوضة في الانتهاء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الأول** ، القائل بجواز إجراء العقد لمن غلب على ظنه الوفاء في مدة السماح، مع إسقاط الشرط الفاسد.

✓ **انتفاء الحرج:** لانتفاء الحرج عمن غلب على ظنه القدرة على الوفاء في مدة السماح.

✓ **إبطال الشرط الفاسد:** مع إبطال الشرط الفاسد باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

⚠ **تنبيه على جهة المشترط:** وأما من جهة المشترط فاشتراطه فوائد التأخير حرام باتفاق، وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يسمى قاعدة «زدني أنظرك».

5 أطراف بطاقات الائتمان:

البيان: التعامل بالبطاقة الائتمانية ليس علاقة بين طرفين فقط، بل بين أربعة أطراف، وكل علاقة من هذه العلاقات بين كل اثنين منها لها حكمها الخاص، ومن هنا كان لا بد من تحديد كل طرف بدقة قبل الدخول في التكييف الفقهي.

1 **البنك المصدر:** هو الجهة المالية التي أصدرت البطاقة، ويلتزم بسداد قيمة مشتريات الحامل للتاجر، ثم يرجع على الحامل، ويصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية.

2 **حامل البطاقة:** هو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه، ويلتزم للمصدر بالوفاء بكل ما أنفقه بواسطتها، وهو المشترى الفعلي للسلعة أو الخدمة.

MARA 01054054478

3. **التاجر:** هو البائع أو مقدم الخدمة الذي يقبل البطاقة، ويطالب المصدر بقيمة ما باعه، وكل المؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات وتقبل عمليات البيع.

4. **المنظمة العالمية:** هي المالكة للعلامة التجارية كفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس، ترخّص للبنوك بإصدار البطاقات، وتشرف على قواعد استخدامها.

المسألة الثالثة: التكييف الفقهي للعلاقة بين المصدر والحامل:

البيان وسبب الخلاف: المصدر هنا هو البنك الذي أصدر البطاقة، والحامل هو العميل الذي صُرفت له، والعلاقة بينهما هي: البنك سلّمه البطاقة، فيشتري بها من التجار، والبنك يدفع عن التاجر، ثم يرجع على الحامل ليستوفي منه ما دفع، فما نوع هذا العقد في الفقه الإسلامي؟ هذا هو محل النزاع، والسبب في اختلاف العلماء ثلاثة أمور: الأول: أن بعضهم لم يقف على حقيقة النظام الذي تقوم عليه البطاقة، فتحدث عن عقد لا يطابق الواقع، الثاني: أن بعضهم لم يدقق في العقود المبرمة بين الأطراف، فبنا حكمه على غير ما هو موجود، الثالث: أن العلاقة بين الأطراف معقدة، فتتداخل فيها عدة عقود، فيصعب إدخالها تحت عقد واحد، ومن هنا تعددت الأقوال إلى سبعة، كلٌّ ينظر للعلاقة من زاوية معينة.

الرأي:	البيان:
الأول:	**علاقة ضمان** ، ومن أبرز القائلين به د. نزيه كمال حماد.
الثاني:	**علاقة حوالة** ، ويُعزى هذا القول إلى د. وهبة الزحيلي.
الثالث:	**كفالة قبل الاستخدام ثم حوالة بعده** ، واختاره د. عبد الستار أبو غدة.
الرابع:	**وكالة** ، ومن نُسب إليه هذا القول الشيخ علي عندليب.
الخامس:	**وكالة وحوالة وكفالة وقرض حسن** ، قال به فريق من المعاصرين.
السادس:	**علاقة إقراض؛ قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة** ، وعليه د. بكر أبو زيد.
السابع:	**معاملة مستجدة تندرج تحت العقود غير المسماة** ، وقال به د. أسامة الأشقر.

وجه كل قول ومناقشته: نستعرض فيما يلي وجه كل قول والمناقشات الواردة عليه.

1. **الضمان:** وجهه أن المصدر ضمن حامل البطاقة في سداد ما عليه للتاجر، وهذا ضمان الحق قبل وجوبه وهو جائز عند الجمهور؛ لأن الضمان من التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة، ويناقش بوجهين: أن الضمان تبرع محض والجهة المصدرة تهدف للربح، وأن الدائن في هذه المعاملة لا يستطيع مطالبة المضمون عنه وإنما يطالب الضامن، وأجيب: بأن الحنفية والمالكية أجازوا اشتراط براءة ذمة المضمون عنه؛ استدلالًا بحديث أبي أمامة: «الزعيم غارم» — ووجهه أن النبي ﷺ خص الضامن بالغرم فاقتضى براءة المضمون عنه — وبحديث أبي سعيد في الذي عليه ديناران حين قال علي: «هما عليَّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن»، فقال ﷺ: «جزاك الله خيرًا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» ، وقال: «بل للمسلمين عامة» .

2. **الحوالة:** وجهه أن حامل البطاقة محيل، والتاجر محال، والمصدر محال عليه، ويناقش بوجهين: أن العقد ليس فيه ما يشير للحوالة، وأنه لا دين للمحيل على المحال عليه، وأجيب: بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مدينًا عند الحنفية؛ استدلالًا بحديث أبي هريرة: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ؛ ويلاحظ تعارضه مع أخذ المصدر أجرًا على الخدمات.

3. **الكفالة ثم الحوالة:** واختاره د. عبد الستار أبو غدة؛ ويناقش بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت، وقبل الاستخدام لم يثبت دين.

4. **الوكالة:** ومن نُسب إليه هذا القول الشيخ علي عندليب؛ ويناقش بأن العلاقة في الوكالة بين طرفين، وفي البطاقة بين ثلاثة، وبأنه يجوز في الوكالة مطالبة الموكل والوكيل، وفي البطاقة يطالب الوكيل فقط.

5. **الوكالة والحوالة والكفالة والقرض:** قال به فريق من المعاصرين؛ ويناقش بأن تسليم الوكالة والضمان لا يلزم منه تسليم الحوالة.

6. **الإقراض:** وعليه د. بكر أبو زيد؛ ويناقش بأن حقيقة القرض دفع مال يُرد بدله وعقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض، وبأنه يقتضي ألا يكون المصدر مسؤولًا عن البضاعة المعيبة، وبأن القرض من عقود الإرفاق والبنوك تهدف للربح.

- **المعاملة المستجدة:** وقال به د. أسامة الأشقر؛ ووجهه أن العقد جديد لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السابع** ، القائل بأن العلاقة بين المصدر والحامل معاملة مستجدة تندرج تحت العقود غير المسماة.

- **الأصل في العقود المشروعية:** لأن العقود الأصل فيها المشروعية إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية.
- **العقود الجديدة:** والعقود الجديدة مشروعة ما لم تعترها مخالفات.
- **قراءة نقدية للتكييفات:** وقد قرر د. أسامة الأشقر أن التكييفات لم تسر على منهج واحد ولم تنتج حكمًا واضحًا، وأن كلًّا منها ضاق عن هذا النوع، والسبب أن الذين صنعوا البطاقات لم يقيموها على هذه العقود، فالتكييف تصوري لا حقيقي، والطريقة المرضية النظر إليها كعقد جديد مستحدث مشروع إن لم يوجد فيه مخالفات.

المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للعلاقة بين المصدر والتاجر:

البيان وسبب الخلاف: التاجر هو البائع الذي يقبل البطاقة من العميل ويبيع له، ثم يطالب البنك المصدر بقيمة المبيعات، والبنك المصدر يدفع له بعد خصم نسبة معينة، فما نوع العلاقة بين التاجر والبنك؟ والسبب في اختلاف العلماء فيها: أن التاجر لا يطالب العميل المشتري وإنما يطالب المصدر مباشرة، ثم إن المصدر يخصم نسبة من قيمة الفاتورة، فهل هذه النسبة أجر على خدمة يؤديها المصدر للتاجر؟ أم هي مقابل ضمانه للدين؟ أم غير ذلك؟ ومن هنا تعددت التكييفات.

الرأي:	البيان:
الأول:	**كفالة مقترنة بالحوالة** ؛ ووجهه استمرار التزام المصدر دون الرجوع على المحيل عند الإفلاس.
الثاني:	**وكالة بأجر** ؛ بأن المصدر وكيل للتاجر في قبض استحقاقات المبيعات، وأجيب عن دعوى أنه من «ضع وتعجل» بأن التسديد فوري عند تسليم سندات البيع.
الثالث:	**حوالة** ؛ فالبنك محال عليه والتاجر محال والحامل محيل؛ ويناقش بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقًا.
الرابع:	**سمسرة** ، ومن أشهر من قرره د. رفيق المصري، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة؛ ووجهه أن المصدر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر ويتقاضى أجرًا عن مشترياتهم، ويوفر خدمات كتحصيل الفواتير والإيداع المباشر.

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة
معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478